لاحلاله قبل الذبح كذا ذكره في الكبير ولا خصوصية لهذا الحكم بالعبد فان حكم الحر كذلك في تعدد الدم وان عجز القارن والمتمتع عن الهدى والصوم بأن كان شيخا فانيا بقي على ذمته ولا يجزئه الفدية عن الصوم كذا في شرح الزيادات للعتابي وفيه بحث لانه اذا كان عاجزا عن الهدى انتقل حكم الوجوب الى الصوم واذا عجز عنه فالقياس ان تجزئه الفدية عنه كما في الصوم والا فلا معنى لبقائه على ذمته فينبغي ان يسقط عنه الصوم كما قالوا فيمن صام الثلاثة وتمكن من صوم السبعة فلم يصم حتى مات سقط عنه الدم فهذا مع عدم تمكنه من الصوم اولى بان يسقط عنه الدم والله اعلم ثم اختلف اصحابنا في تعريف حد الغنى في باب الكفارات فقال بعضهم قوت شهر فان كان عنده اقل منه جاز له الصوم وقال محمد بن مقاتل من كان عنده قوت يوم وليلة لم يجز له الصوم ان كان الطعام الذى عنده مقدار ما هو الواجب عليه وهو موافق لما روى عن ابى حنيفة وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله انه اذا كان عنده قدر ما يشترى به ما وجب وليس له غيره لا يجزئه الصوم وقال بعضهم في العامل بيده اى الكاسب يمسك قوت يومه ويكفر بالباقي ومن لم يعمل يمسك قوت شهر على ما ذكره الكرماني وهو تفصيل حسن الا ان هذا اذا لم يكن في ملكه عين المنصوص لانه ان كان في ملكه فلا يجوز له ان يصوم كما صرح به في الخلاصة والبدائع ولو كان عليه دين كما ذكره بعضهم وعن ابي يوسف وهو رواية عن ابي حنيفه رحمه الله ان كان له فضل من مسكنه وكسوته عن الكفاف وكان الفضل مائتي درهم فصاعدا لا يجزئه الصوم

﴿ فصل في قران المكي لاقران لاهل مكة ﴾ أي حقيقة أو حكما (ولا لاهل المواقيت وهم الذين منزلهم في نفس الميقات) وكذا من حاذاهم من غيرهم (ولا لاهل الحل وهم الذين بين المواقيت والحرم) وهذا لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والاشارة الى التمتع وفي معناه القران (فمن قرن منهم) أي ولو باضافة أحد النسكين الى الآخر (كان مسيأ وعليه دم جبر) أي كفارة لاساءته حتما لان قرانه غير مسنون ليكون عليه دم شكر (ويلزمه رفض العمرة) أي لئلا يكون عمله مخالفا للسنة (فاذا رفضها فعليه دم الرفض) وهو دم جبر (وان لم يرفض) بأن مضى عليها (فدم الجمع) أي مع الاساءة عليه وهو دم جبر كما سبق وأيضا ان جنى جناية قبل الرفض يلزمه ما يلزم القارن الآفاقي (ولو دخل الآفاقي في مكة في أشهر الحج بعمرة فأفسدها) اي بجماع قبل طواف العمرة وأتمها (ثم احرم بمكة) أي منها وفي حكمها أرض الحرم كلها (بعمرة وحجة) أي معا أو تداخلا (رفض العمرة) ومضى في حجته وعليه عمرة ودم (لانه صار كالمكي) أي حكما في منعه من القران (ولو خرج) أي ثانيا (الى الآفاق فقرن) أي بعدما اعتمر في أشهر الحج فأفسدها وأتمها فقرن (كان قارنا) أي مسنونا (ولو خرج المكي) ومن في معناه (الى الآفاق قبل أشهر الحج) وهذا بلا خلاف (وقيل ولو فيها) أي ولو خرج في الاشهر ويدل عليه ما سبق (صح قرانه ولزمه دم شكر) والحاصل ان المكي ممنوع من ان يقرن بمكة واما اذا خرج الى الآفاق بأن جاوز الميقات قبل اشهر الحج أو بعدها وقرن صح قرانه ويكون مسنونا ولا يبطل بالالمام بأهله لانه لا يشترط لصحة القران عدم الالمام كالكوفي اذا قرن ثم عاد الى الكوفة لم يبطل قرانه كذا هنا وقيد المحبوبي وصاحب المبسوط بأن المكي انما يصح قرانه اذا خرج من الميقات الى الكوفة مثلا قبل دخول اشهر الحج اما اذا خرج بعد دخولها فلا قران له لانه لما دخلت اشهر الحج وهو داخل المواقيت فقد صار ممنوعا من القران شرعا فلا يتغير ذلك بخروجه من الميقات هكذا روى عن محمد قال السنجاري

مائة مرة لا اله الا الله الها واحدا ونحن له مسلمون لا اله الا الله ولو كره المشركون لا اله الا الله ربنا ورب آبائنا الاولين (اللهم) لك الحمد كالذى تقول وخيرا مما نقول (اللهم) لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي واليك مآبي ولك يارب تراثي (اللهم) اني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الصدر ومن شتات الامر (اللهم) اني أسألك من خير الريح ومن خير ما تجيء به الريح وأعوذ بك من شر الريح ومن شر ما تجيء به الريح ومن شر بوائق الدهر (اللهم) انك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا